[Ao Juízo da __ Vara __ da Comarca de _____/SC]

Autos n. [_____]

[Nome da parte Ré], parte Ré na ação que lhe move o **[Banco ____]** (o Banco), vem, por seu procurador, manifestar-se sobre o documento juntado pelo Autor e requerer a aplicação do art. 400 do CPC, nos termos que seguem.

I. Síntese

Na contestação, a parte Ré requereu a exibição do contrato que fundamenta a cobrança [Evento __, CONT__]. O juízo deferiu o pedido e determinou que o Banco juntasse o contrato, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC [Evento __, DESP__].

Em resposta, o Banco juntou apenas uma print de tela cortada [Evento __, OUT__]. Na imagem sequer aparece o número do contrato cuja juntada foi determinada, e não há assinatura, cláusulas nem taxa pactuada.

II. A print cortada não cumpre a determinação judicial

Em primeiro lugar, a determinação tinha objeto certo, o contrato apontado na inicial como fundamento da cobrança, e a print não traz o número do instrumento. Sem essa identificação, não há como afirmar que a imagem corresponde ao contrato discutido nestes autos.

Em segundo lugar, a print não contém a assinatura das partes. Não se sabe se a parte Ré anuiu ao que ali aparece, nem quando, nem em que condições, de modo que a imagem não prova a contratação afirmada na inicial (art. 373, I, do CPC).

Em terceiro lugar, a print não reproduz nenhuma cláusula nem indica a taxa pactuada, exatamente o conteúdo que a defesa pretendia provar com a exibição. Sem cláusulas e sem taxa, não há como confrontar os valores cobrados com o que teria sido pactuado.

Em quarto lugar, o próprio Banco aludiu ao contrato na petição inicial com o intuito de constituir prova e dele extraiu o valor cobrado. A recusa em exibir o documento que o próprio Autor invocou como prova é ilegítima (art. 399, II, do CPC).

Juntar imagem cortada, sem número, sem assinatura, sem cláusulas e sem taxa, e sem qualquer declaração que explique a juntada parcial, equivale a não exibir o documento no prazo do art. 398. A hipótese é a do art. 400 do CPC:

> “Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, se:
>
> I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;
>
> II - a recusa for havida por ilegítima.
>
> Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Descumprido o encargo, admitem-se como verdadeiros os fatos que a defesa pretendia provar com o contrato [especificar conforme a contestação, por exemplo a não pactuação dos encargos e valores cobrados]. A presunção opera como confissão quanto a esses fatos e retira da cobrança o documento que a própria inicial apontou como fundamento, impondo-se a improcedência dos pedidos (art. 400, I, do CPC).

III. Pedidos

Diante do descumprimento da determinação de exibição [Evento __, DESP__], a parte Ré requer:

a) o reconhecimento de que a print cortada não cumpre a determinação de exibição do contrato;

b) a aplicação do art. 400, I, do CPC, admitindo-se como verdadeiros os fatos que a defesa pretendia provar com o contrato;

c) o julgamento de improcedência dos pedidos;

d) subsidiariamente, o reconhecimento da preclusão da juntada do contrato.

Florianópolis/SC, [data].

Gabriel Cilos Vargas
OAB/SC 68.053